

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1567/2537

บริษัท พรหม ประกันภัย จำกัด
นาย นุ่น เพียเพชร กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 425

พฤติการณ์ที่จำเลยที่ 2 เป็นผู้มีชื่อในทะเบียนรถยนต์บรรทุกคันเกิดเหตุมีชื่อเป็นผู้ประกอบการขนส่ง ที่ข้างรถยนต์บรรทุกมีชื่อของจำเลยที่ 2 และจำเลยที่ 1 ยอมรับว่านำรถยนต์บรรทุกไปประกอบการขนส่งในนามของจำเลยที่ 2 พังได้ว่าจำเลยทั้งสองมีผลประโยชน์ร่วมกันในการประกอบการขนส่ง และร่วมกันเป็นนายจ้างของ ถ.ผู้ขับรถบรรทุกคันดังกล่าวเมื่อถ. ผู้เป็นลูกจ้างกระทำละเมิดในทางการที่จ้าง และในการประกอบการขนส่งอันเป็นธุรกิจที่จำเลยทั้งสองมีผลประโยชน์ร่วมกัน จำเลยที่ 2 จึงต้องร่วมรับผิดชอบด้วย

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์ได้รับประกันภัยรถยนต์ตู้หมายเลขทะเบียนม-0524 ขอนแก่น ประเภทดัดใช้ค่าเสียหายสิ้นเชิง วงเงิน 80,000 บาทจำเลยที่ 1 และที่ 2 เป็นเจ้าของผู้ครอบครองและมีผลประโยชน์ร่วมกันในรถยนต์บรรทุกหมายเลขทะเบียน 80-3870 ขอนแก่น และเป็นนายจ้างของนายถวิล (ไม่ทราบนามสกุล) ผู้ขับรถบรรทุกคันดังกล่าวขณะเกิดเหตุในฐานะตัวแทนปฏิบัติตามคำสั่งในกิจการของจำเลยทั้งสอง หรือในฐานะลูกจ้างปฏิบัติตามทางการที่จ้างของจำเลยทั้งสอง เพื่อ

ประโยชน์ของจำเลยทั้งสอง เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2528 นายถวิลชัยบรรณนต์ บรรทุกหมายเลขทะเบียน 80-3870 ขอนแก่น ด้วยความประมาทปราศจากความระมัดระวังโดยขับด้วยความเร็วสูงเกินกว่าอัตราที่กฎหมายกำหนดชนท้ายรถยนต์ตู้ หมายเลขทะเบียน ม-0524 ขอนแก่น ซึ่งมีนายสมรโยทองยศ เป็นผู้ขับ อย่างแรง บนถนนสายโคราช-ขอนแก่น ทำให้รถยนต์คันที่โจทก์รับประกันภัยไว้เสียหาย โจทก์ได้จ่ายค่าสินไหมทดแทน ตามสัญญาประกันภัยให้เจ้าของรถยนต์คันดังกล่าวไปแล้ว 70,000 บาท เสียค่ายกกรถอีก 3,000 บาท จึงรับช่วงสิทธิมาฟ้องเป็นคดีนี้ ขอให้บังคับจำเลยทั้งสองชำระเงินดังกล่าว และดอกเบี้ย

จำเลยที่ 1 และที่ 2 ให้การทำนองเดียวกันว่า จำเลยทั้งสองไม่ใช่เจ้าของ นายถวิลชัยบรรณนต์บรรทุกหมายเลขทะเบียน 80-3870 ขอนแก่น รถยนต์คันดังกล่าว จำเลยที่ 2 ขायให้จำเลยที่ 1 และจำเลยที่ 1 ให้บุคคลอื่นเข้าไปก่อนเกิดเหตุ เหตุรถชนเกิดจากความผิดของผู้ขับรถยนต์ตู้หมายเลขทะเบียน ม-0524 ขอนแก่น โจทก์ไม่ใช่ผู้รับประกันภัยรถยนต์คันดังกล่าว โจทก์ยังไม่ได้ชำระค่าสินไหมทดแทน ค่าเสียหายไม่เกิน 7,000 บาท ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยที่ 1 ชำระเงิน 71,000 บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ย อัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี ในต้นเงินดังกล่าว นับแต่วันที่ 5 พฤศจิกายน 2528 จนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ คำขออื่นนอกจากนี้ให้ยกและยกฟ้องโจทก์สำหรับจำเลยที่ 2

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิจารณาแก้เป็นว่า ให้จำเลยที่ 2 ร่วมรับผิดชอบกับจำเลยที่ 1 ชำระเงินให้แก่โจทก์ด้วย นอกจากที่แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

จำเลยที่ 2 ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "...ปัญหาต่อไปคือจำเลยที่ 2 จะต้องร่วมรับผิดชอบกับจำเลยที่ 1 หรือไม่นั้น เห็นว่า ได้ความจากคำเบิกความของร้อยตำรวจโทนวนิต เติมสินสุข พยานโจทก์ซึ่งเป็นพนักงานสอบสวนคดีอาญาในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุครั้งนี้ และถือว่า เป็นพยานคนกลางว่าหลังจากเกิดเหตุแล้วจำเลยที่ 1 และบริษัทขอนแก่นชัยมงคล อุตสาหกรรมจำกัด (จำเลยที่ 2) มาขอตกลงชดใช้ค่าเสียหายให้ฝ่ายคนตาย การตกลงได้ทำบันทึกไว้ตามเอกสารหมายเลข ป.จ.3 ของศาลแพ่ง ผู้ชายที่อ้างว่าเป็น ตัวแทนของจำเลยที่ 2 ได้นำหลักฐานทะเบียนรถซึ่งแสดงว่าจำเลยที่ 2 เป็นเจ้าของรถมาให้ร้อยตำรวจโทนวนิตไว้เป็นหลักฐาน นอกจากนี้รถยนต์บรรทุกคันดังกล่าวด้านข้างรถยังเขียนว่าบริษัทขอนแก่นชัยมงคลอุตสาหกรรม จำกัด (จำเลยที่ 2) และยัง เบิกความตอบคำถามค้านของทนายจำเลยที่ 2 ว่า ในการตกลงค่าเสียหายประมาณ 3 ครั้ง มีตัวแทนของฝ่ายจำเลยที่ 2 ไปด้วยทุกครั้ง แม้จะเบิกความต่อมาว่าตัวแทน จำเลยที่ 2 ไม่ได้ร่วมเจรจาชดใช้ค่าเสียหาย แต่ก็ฟังได้ว่าไปทุกครั้ง เจือสมกับคำเบิก ความของจำเลยที่ 1 ที่จำเลยที่ 2 ฎีกาว่า มีสัญญาซื้อขายระหว่างจำเลยที่ 1 กับ จำเลยที่ 2 ตามเอกสารหมายเลข ป.จล.1 ของศาลจังหวัดชัยภูมิปรากฏว่าหมายเลข ทะเบียนรถไม่ตรงกันเป็นพิรุธ ไม่น่าเชื่อว่าจะเป็นสัญญาซื้อขายที่แท้จริงนอกจากนี้ จำเลยที่ 1 ยังเบิกความตอบคำถามค้านของทนายโจทก์ว่ารถยนต์บรรทุกผู้จะนำวิ่ง ได้ต้องมีใบอนุญาตประกอบการ จำเลยที่ 1 ไม่มีใบประกอบการขนส่ง จึงนำไปวิ่งร่วม กับจำเลยที่ 2 โดยวิ่งในนามของจำเลยที่ 2 แม้จะได้ตอบคำถามตั้งว่าไม่ได้เสียค่า ตอบแทนใด ๆ ให้แก่จำเลยที่ 2 แต่โดยพฤติการณ์ที่จำเลยที่ 2 เป็นผู้มีชื่อในทะเบียน รถยนต์บรรทุกคันดังกล่าว มีชื่อเป็นผู้ประกอบการขนส่งที่ข้างรถมีชื่อของจำเลยที่ 2 และจำเลยที่ 1 ยอมรับว่านำรถยนต์บรรทุกไปประกอบการขนส่งในนามของจำเลยที่ 2 อีกทั้งหลังจากเกิดเหตุจำเลยที่ 2 ยังให้ตัวแทนไปพร้อมกับจำเลยที่ 1 แม้ว่าขณะที่ มีการเจรจาเรื่องค่าเสียหาย ตัวแทนของจำเลยที่ 2 จะร่วมเจรจาด้วยหรือไม่ก็ตาม พยานโจทก์ที่นำสืบมาเป็นการเพียงพอให้ฟังว่า จำเลยที่ 1 และที่ 2 มีผลประโยชน์

ร่วมกันในการประกอบการขนส่ง และร่วมกันเป็นนายจ้างของนายถวิลผู้ขับรถยนต์
บรรทุกคันดังกล่าวนั้นด้วยเมื่อลูกจ้างกระทำละเมิดในทางการที่จ้างและในการ
ประกอบการขนส่งอันเป็นธุรกิจที่จำเลยที่ 1 กับจำเลยที่ 2 มีผลประโยชน์ร่วมกัน
จำเลยที่ 2 จึงต้องร่วมรับผิดชอบด้วย ที่ศาลอุทธรณ์ภาค 1 วินิจฉัยมานั้น ศาลฎีกาเห็น
ฟ้องด้วย ฎีกาของจำเลยที่ 2 ฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน

(รวัชชัย พิทักษ์พล-มีพาศน์ โปตระนันท์-สมปอง เสนเนียม)

<u>แหล่งที่มา</u>	สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>